الخ) قال فى البدائع كل من ملك الجمعة ملك اقامة غيره مقامه قال فى البحر فهو صريح أو كالصريح فى جواز الاستنابة مطلقا وتقييد الزيلعى الاستخلاف بسبق الحدث لا دليل عليه وما فى الدرر من أن الخطيب ليس له الاستنابة الا أن يفوض اليه ذلك رده ابن الكمال (قوله دلالة) متعلق بعامل له المقدر على انه تمييز أى تثبت له الاستنابة دلالة قال فى الشرح واذا أذن لاحد باقامتها ملك الاستخلاف وان لم يفوض اليه صريحا لان الامام الاعظم لما فوضها اليه مع علمه بان العوارض المانعة من اقامتها كالمرض والحدث فى الصلاة مع ضيق الوقت تعتريه ولا يمكن انتظار الامام الاعظم لانها لا تحتمل التأخير عن الوقت كان اذنا له بالاستخلاف دلالة ولسان الحال ربما أنطق من لسان المقال كذا قاله الشراح (قوله صح استخلافه) لان الخليفة بان لا مفتتح والخطبة شرط افتتاح وقد وجد فى حق الاصل (قوله قد شهد اناطبة أو بعضها) لان الخطبة شرط انعقاد فى حق من ينشئ تحريمة الجمعة وهو الامام لا فى حق كل مصل فيكون كان النائب خطب بنفسه والا فلا يصح شروع هذا النائب فيها أصلا الا أن يستخلف هذا النائب من شهد الخطبة فانه يصح (قوله أيضا) أى كما يشترط صلاحيته للامامة أو كما يشترط فى الامام ذلك اذا لم يكن خطيبا قال فى الشرح واعلم انه يجوز لصاحب الوظيفة فى الخطبة أن يصلى خلف نائبه بغير عذر كما جاز للسلطان أن يصلى خلف مأموره باقامة الجمعة مع قدرة السلطان على الخطبة بنفسه اه (قوله والثالث وقت الظهر) وقال مالك يمتد وقتها الى الغروب لان وقت الظهر والعصر واحد عنده (قوله لقوله صلى الله عليه وسلم الخ) ولانها شرعت على خلاف القياس لسقوط الركعتين مع الاقامة فيراعى فيها جميع الخصوصيات التى ورد الشرع بها ولم يرد قط انه صلى الله عليه وسلم صلاها قبل الوقت ولا بعده وكذا الخلفاء الراشدون ومن بعدهم الى يومنا هذا ولو كان جائزا لفعله مرة تعليما للجواز كذا فى الحلبى وغيره (قوله فلا تصح الجمعة قبله) وقال الامام أحمد تصح كما قال بصحة وقوف عرفة قبل الزوال (قوله وتبطل بخروجه) ولو بعد القعود قدر التشهد افوات شرطها لان الوقت شرط الاداء لا شرط الافتتاح كصلاة الفجر وفى الاطلاق اشارة الى عموم الحكم اللاحق بعذر كنوم وزحمة على المذهب كما فى المنح والدرر فان قيل ما فائدة هذه المسئلة هنا وقد تقدمت فى الاثنى عشرية فالجواب ان فيه افادة أنها لا تصح بعد الوقت فلا تكرار نعم وفيه افادة أنه لا يتمها ظهرا وهل يتمها نفلا عندهما نعم لانه انما بطل الاصل دون الوصف وقال محمد لا لبطلان الاصل أيضا عنده قهستانى (قوله والرابع الخطبة) فعلة بمعنى مفعولة فهى اسم لما يخطب به عناية من الخطب وهو فى الاصل كلام بين اثنين قهستانى عن الازاهر وهى بالضم فى الموعظة والجمع خطب وبالكسر طلب التزوج والفعل فيهما كقتل وهى شرط بالاجماع خلافا للامامية وقد شذوا (قوله قبلها) أى قبل الصلاة لانها شرطها وشرط الشئ سابق عليه وقد كانت الخطبة فى صدر الاسلام بعد الصلاة كخطبة العيد ثم نسخ وجعلت قبلها ففى مراسيل أبى داود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى يوم الجمعة قبل الخطبة حتى اذا كان ذات يوم وهو يخطب وقد صلى الجمعة فدخل رجل فقال ان دحية قد قدم وكان اذا قدم تلقوه بالدفاف فخرج الناس لم يظنوا الا أنه لا شئ فى ترك الخطبة فأنزل الله تعالى الآية واذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا

دلالة بعذر أو بغيره حضر أو غاب عنه واما اذا سبقه حدث فان كان بعد شروعه فى الصلاة فكل من صلح اماما صح استخلافه واذا كان قبل احرامه للصلاة بعد الخطبة فيشترط أن يكون الخليفة قد شهد الخطبة أو بعضها أيضا (و) الثالث (وقت الظهر) لقوله صلى الله عليه وسلم اذا مالت الشمس فصل بالناس الجمعة (فلا تصح) الجمعة (قبله وتبطل بخروجه) لفوات الشرط (و) الرابع (الخطبة) ولو بالفارسية من قادر على العربية ويشترط لصحة الخطبة فعلها (قبلها) كما فعله النبى صلى الله عليه وسلم (بقصدها) حتى لو عطس الخطيب